ولو ولياضمنهما ودابتهما أو رقيقان فهدر أو سفينتان فكدابتين والملاحان كراكبين فان كان فيهما مال أجنبي لزم كلا نصف الضمان ولو
أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها ووجب لرجاء نجاة راكب (١١١) فان طرح مال غيره بلا اذن ضمنه كما لو قال ألق
متاعك وعلي ضمانه أو نحوه وخاف غرقا
ولم يختص نفع الالقاء بالملقى ولو قتل حجر
منجنيق أحد رمانه هدر قسطه وعلى عاقلة
الباقين الباقي أو غيرهم بلا قصد نفسا أو به
فعمدان غلبت الاصابة *(فصل)* عاقلة
جان عصبته وقدم أقرب فان بقي شئ فمن يلية
ومدل بأبوين فمعتق فعصبته فمعتقه فعصبته
فمعتق أبي الجاني فعصبته فمعتقه فعصبته
وهكذا ولا يعقل بعض جان ومعتق ولو ابن
ابن عمها وعتيقها تعاقلا عاقلتها ومعتقون
وكل من عصبة كل معتق كمعتق ولا يعقل
عتيق فبيت مال عن مسلم فعلى جان وتؤجل
عليه كعاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين
في كل سنة ثلث وكافر معصوم سنة وامرأة
وخنثى سنتين في الاولى ثلث وتحمل عاقلة
رقيقا ففي كل سنة قدر ثلث كغير نفس ولو
قتل مسلمين ففي ثلاث وأجل نفس من
زهوق وغيرها من جناية ومن مات في أثناء
سنة فلا شئ ويعقل كافر ذو أمان عن مثله
لا فقير ورقيق وصبي ومجنون وامرأة
وخنثى ومسلم عن كافر وعكسه وعلى غني
ملك آخر السنة فاضلا عن حاجته عشرين
دينارا نصف دينار ومتوسط ملك دونها
وفوق ربعه ربعه *(فصل)* مال جناية
رقيق يتعلق برقبته فقط ولسيده بيعه لها
وفداؤه بالاقل من قيمته والارش وقتها ان
منع بيعه ثم نقصت قيمته والا فوقت فداه
ولو جنى قبل فداء باعه فيهما أو فداه بالاقل
من قيمته والارشين ولو أتلفه فداه بالاقل
كأم ولد وجناياتها كواحدة ولو هرب أو
مات برئ سيده الا ان طلب فمنعه ولو اختار
فداءه فله رجوع وبيع *(فصل)*
في كل جنين انفصل أو ظهر ميتا ولو لحافيه
صورة خفية بقول قوابل بجناية على أمه
الحية وهو معصوم غرة وان انفصل حيا فان
مات عقيبه أو دام ألمه فمات فدية والا فلا

وعرصة دار وصفتها حرز آنية وثياب بذلة لا حلي ونقد ولو نام بصحراء أو مسجد على ثوب أو
توسد متاعا فمحرز فلو انقلب فزال عنه فلا وثوب ومتاع وضعه بقربه بصحراء ان لاحظه محرز
والا فلا وشرط الملاحظ قدرته على منع سارق بقوة أو استغاثة ودار منفصلة عن العمارة ان
كان بها قوي يقظان حرز مع فتح الباب واغلاقه والا فلا ومتصلة حرز مع اغلاقه وحافظا ولو نائم
ومع فتحه ونومه غير حرز ليلا وكذا نهارا في الاصح وكذا يقظان تغفله سارق في الاصح فان خاف
فالمذهب أنها حرز نهارا زمن أمن واغلاقه فان فقد شرط فلا وخيمة بصحراء ان لم تشد أطنابها
وترخى أذيالها فهي وما فيها كمتاع بصحراء والاخرز بشرط حافظ قوي فيها ولو نائم وماشية
بأبنية مغلقة متصلة بالعمارة محرزة بلا حافظ وبرية بشرط حافظا ولو نائم وابل بصحراء محرزة
بحافظ يراها ومقطورة بشرط التفات قائدها اليها كل ساعة بحيث يراها وأن لا يزيد قطار
على تسعة وغير مقطورة ليست محرزة في الاصح وكفن في قبر ببيت محرز محرز وكذا بمقبرة
بطرف العمارة في الاصح لا بضيعة في الاصح *(فصل)* يقطع مؤجر الحرز وكذا
معيره في الاصح ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه وكذا أجنبي في الاصح ولو غصب مالا وأحرزه
بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب أو أجنبي المغصوب فلا قطع في الاصح ولا يقطع مختلس
ومنتهب وجاحد وديعة ولو نقب وعاد في ليلة أخرى فسرق قطع في الاصح (قلت) هذا اذا لم يعلم
المالك النقب ولم يظهر للطارقين والا فلا يقطع قطعا والله أعلم ولو نقب وأخرج غيره فلا قطع
ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالاخراج أو وضعه ناقب بقرب النقب فأخرجه آخر قطع
المخرج ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه خارج وهو يساوي نصابين لم يقطعا في الاظهر ولو رماه
الى خارج حرز أو وضعه بماء جار أو ظهر دابة سائرة أو عرضه لريح هابة فأخرجته قطع أو واقفة
فمشت بوضعه فلا في الاصح ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه ولو سرق صغيرا بقلادة فكذا في
الاصح ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع أو حر فلا في الاصح ولو نقل من بيت
مغلق الى صحن دار بابها مفتوح قطع والا فلا وقيل ان كانا مسقفين قطع وبيت خان وصحنه
كبيت ودار في الاصح *(فصل)* لا يقطع صبي ومجنون ومكره ويقطع مسلم وذمي
بمال مسلم وذمي وفي معاهد أقوال أحسنها ان شرط قطعه بسرقة قطع والا فلا (قلت) الاظهر
عند الجمهور لا قطع والله أعلم وتثبت السرقة بيمين المدعى المردودة في الاصح وباقرار السارق
والمذهب قبول رجوعه ومن أقر بعقوبة لله تعالى فالصحيح أن للقاضي ان يعرض له بالرجوع
ولا يقول ارجع ولو أقر بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في الحال بل ينتظر
حضوره في الاصح أو أنه أكره أمة غائب على زنا حد في الحال في الاصح وتثبت بشهادة رجلين
فلو شهد رجل وامرأتان ثبت المال ولا قطع ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة ولو
اختلف شاهدان كقوله سرق بكرة والآخر عشية فباطلة وعلى السارق رد ما سرق فان تلف
ضمنه وتقطع يمينه فان سرق ثانيا بعد قطعها فرجله اليسرى وثالثا يده اليسرى ورابعا رجله
اليمنى وبعد ذلك يعزر ويغمس محل قطعه بزيت أو دهن مغلي قيل هو تتمة للحد والاصح أنه
حق للمقطوع فمؤنته عليه وللامام اهماله وتقطع اليد من كوع والرجل من مفصل القدم
ومن سرق مرارا بلا قطع كفت يمينه وان نقصت أربع أصابع (قلت) وكذا لو ذهبت الخمس
في الاصح والله أعلم وتقطع يد زائدة أصبعا في الاصح ولو سرق فسقطت يمينه بآفة سقط القطع

ضمان والغرة رقيق مميز بلا عيب مبيع وهرم يبلغ عشر دية الام وتفرض كأب دينا ان فضلها فيه فالعشر فقيمته لورثة جنين وفي جنين رقيق
عشر أقصى قيم أمه من جناية الى القاء لسيده وتقوم سليمة والواجب على عاقلة *(فصل)* على غير حربي ولو صبيا ومجنونا ورقيقا ومعاهدا